

1507452-04.2021.8.26.0114  
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM  
Comarca: Campinas  
Foro: Foro de Campinas  
Vara: 1ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 29/03/2022  
... - Assunto:  
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
JHONES OLIVEIRA COSTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1507452-04.2021.8.26.0114  
Autos nº 449/2021

Vistos etc.,

I - JHONES OLIVEIRA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Campinas  
Foro de Campinas  
1ª Vara Criminal  
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1507452-04.2021.8.26.0114 - lauda  
SENTENÇA

Processo nº:  
1507452-04.2021.8.26.0114  
Classe - Assunto:  
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
JHONES OLIVEIRA COSTA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1507452-04.2021.8.26.0114  
Autos nº 449/2021

Vistos etc.,

I - JHONES OLIVEIRA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 11h00min, na Avenida Prefeito José Nicolau Ludgéro Ma, n.º 1000, Viaduto Cury, Vila Industrial, nesta cidade e comarca de Campinas, trazia consigo, para o inequívoco fim de entrega ao consumo de terceiros, 34 (trinta e quatro) microtubos de crack, com peso líquido de 2,99g (dois gramas e noventa e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 100,00 (cem reais), em notas fracionadas.

Notificado (fls. 136), o acusado apresentou defesa prévia a fls. 140/141.

Após, a denúncia foi regularmente recebida por decisão de 05 de julho de 2021, ocasião em que designada a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 146/147). Então, o réu foi citado por videoconferência a fls. 168. Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação; ao final, o réu foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de videoconferência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 372).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição; em tese subsidiária, pleiteou: a) a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, com a consequente extinção da punibilidade; b) a fixação da pena no mínimo legal; c) a aplicação do previsto no §4º do artigo 33, da Lei de Drogas; d) o aumento mínimo pelo reconhecimento da reincidência e; e) a fixação de regime inicial compatível com a pena aplicada (termo de debates de fls. 373/375).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 13/15, Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 108/110 e Guia de Depósito Judicial de fls. 113.

Quanto à autoria, o acusado, na fase policial, permaneceu em silêncio. Em juízo, negou a prática do tráfico; disse ser morador de rua e dependente químico do crack há 11 (onze) anos e no dia dos fatos estar apenas com quatro porções para o seu consumo próprio e, ao ser abordado, entregou aos policiais. Quanto às demais porções dispensadas por cima do alambrado e dinheiro, negou a sua propriedade.

Asseverou estar na companhia de Erivelton entre outros usuários.

Por outro lado, ambos os policiais militares ouvidos em audiência relataram que, em patrulhamento pelo local dos fatos, já conhecido como ponto de tráfico de drogas, avistaram o réu JHONES na companhia de um travesti, Erivelton; relataram, ainda, que, ao notar a presença policial, o réu levantou-se e dispensou 2 (dois) pacotes em um jardim, por cima de um alambrado. Abordado e em revista pessoal, foi localizado consigo 4 (quatro) porções de crack e, no interior de sua meia, a quantia de R\$ 100,00 (cem reais) em notas miúdas; no interior dos pacotes por ele dispensados foram localizadas outras 30 (trinta) porções do mesmo entorpecente, em embalagens semelhantes. Asseveraram, também, que na posse de Erivelton foram localizadas outras 15 (quinze) porções idênticas de crack. Finalmente, ambos o reconheceram em audiência.

Inicialmente, vislumbro ser possível a condenação do acusado com supedâneo nos depoimentos dos policiais militares que, uníssonos e coerentes, descreveram os motivos que levaram à sua abordagem e à localização das porções de droga.

Cumprе salientar que descabida a alegação de que os seus depoimentos seriam programados diante da eventual leitura prévia do boletim de ocorrência, pois, como se sabe, várias são as ocorrências em que os agentes da lei se envolvem diariamente e, inclusive, algumas vezes, semelhantes entre si.

Portanto, não há razão para negar crédito às palavras dos agentes que efetuarам a prisão, que motivo algum teriam para incriminar injustamente o réu.

Nesse sentido, entendimento do STJ: “Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.” (STJ – Habeas Corpus 191288/SP – 5ª Turma - Rel. Min. Jorge Mussi, julgamento em 31/05/2011).

Ainda, é irrelevante que o réu não tenha sido surpreendido no efetivo ato de mercancia ilícita, pois, como se sabe, o tipo penal previsto no artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo ou variado, uma vez que a norma descreve diversas condutas alternativas. Ainda, por se tratar de um crime de mera conduta, sua consumação se faz com a prática de uma das condutas descritas no tipo. No caso em tela, a conduta realizada pelo réu foi a de “trazer consigo”.

Descabida a tese da Defesa no sentido da não comprovação da propriedade e nem o destino das 30 (trinta) porções de crack localizadas no jardim; ao contrário, restou perfeitamente demonstrado que o acusado, na intenção de incorrer apenas na prática do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, tentou livrar-se da quantidade maior das porções, divididas em 2 (duas) embalagens, uma com 20 (vinte) e outra com 10 (dez) invólucros da mesma substância, aliás, idênticas; contudo, sua conduta foi presenciada pelos policiais militares.

Assim, improcede a tese da Defesa no sentido da desclassificação para o delito de uso próprio, uma vez que, como bem observado pelo Ministério Público, a quantidade de droga encontrada é incompatível com o uso, em especial de pessoa em situação econômica precária, como alegado pelo acusado em audiência; ademais, a quantia em dinheiro trocada localizada na meia do acusado, cuja origem lícita não restou demonstrada, bem como o ato de dispensar a maior parte do tóxico, como asseverado pelos policiais, e, ainda, a forma como estavam acomodados – divididos em porções individuais e todas semelhantes entre si – são elementos que evidenciam, com a certeza necessária, que se destinavam ao consumo de terceiras pessoas.

Importante ressaltar que o fato de o réu alegar ser dependente químico em nada afasta a prática do delito, uma vez que, como se sabe, é perfeitamente possível a coexistência entre as figuras de traficante e de usuário, inclusive para sustento do próprio vício.

Assim, diante do robusto conjunto probatório dos autos, não obstante a negativa do acusado, restou patente a prática do delito de tráfico de entorpecentes e a sua condenação é de rigor.

Passo, agora, à dosagem das penas.

PENA. O réu é portador de maus antecedentes (certidão de fls. 60/66, referente ao processo n.º 3018205-24.2013.8.26.0114, que teve seu trâmite perante a 4ª Vara Criminal local e transitou em julgado para a Defesa em 18/11/2013). Atenta a essas circunstâncias e às diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e a pena pecuniária de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, devidamente corrigidos. Tendo em vista a sua multirreincidência (certidão de fls. 60/66), AUMENTO ambas as penas de 1/6 (um sexto), o que dá, como penal final, como pena corporal, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e, como pena pecuniária, 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Fixei o “quantum” unitário da pena pecuniária no mínimo legal em razão da modesta situação econômica do acusado que se declarou gari e auxiliar de produção em audiência. Inviável a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, tendo em vista que o réu é portador de maus antecedentes e multirreincidente e, ainda, incabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em razão do teor do artigo 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 (quatro) anos. Pontuo que o reconhecimento da reincidência, como circunstância agravante que é, obsta a sua apreciação como critério impeditivo à aplicação da causa de redução da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a expressa vedação legal da concessão da benesse aos que não sejam primários nem tenham bons antecedentes. Neste sentido é a jurisprudência do STJ: “A utilização da reincidência como agravante genérica e com o objetivo de afastar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 não configura bis in idem, conforme reiterada jurisprudência desta Corte, pois, desde que haja

previsão legal específica, é possível a apreciação de um mesmo instituto jurídico em fases distintas da dosimetria da pena, conferindo-lhe efeitos diversos. Precedentes. A reincidência, específica ou não, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, dado que necessário, dentre outros requisitos, seja o agente primário. Precedentes.” (STJ – HC 391.985/SP – Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS – Quinta Turma – j. 27/06/2017) III - Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado JHONES OLIVEIRA COSTA, qualificado nos autos (RG VEC nº 49.518.986 – FA - fls. 67), à pena segregativa de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e à pena pecuniária consistente no pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Portador de maus antecedentes, multirreincidente e também de acordo com o disposto no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá o réu iniciar o cumprimento da imposta pena corporal no regime fechado. Neste sentido, o seguinte julgado: “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO ADEQUADO. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Os requisitos para a imposição do regime semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea b, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, a ausência de reincidência, condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, bem como a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. III - Sendo o paciente reincidente e fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, o regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do Código Penal, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, a manutenção do regime mais gravoso do que o cabível pelo quantum de pena imposta justifica-se na reincidência do paciente. Habeas Corpus não conhecido.” (STJ - HC 434.946/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018).

Portador de maus antecedentes, multirreincidente e preso por força deste processo, NÃO poderá apelar desta sentença em liberdade, em especial para que se assegure a efetiva aplicação da Lei Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Deve-se observar, contudo, que cabe ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos do acusado para a concessão de eventuais benefícios (artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal e artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal).

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no livro “Rol dos Culpados”.

Finalmente, decreto a perda dos valores apreendidos (R\$ 100,00 – cem reais – Guia de Depósito Judicial de fls. 113) em favor da União, o que faço com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.

Custas pelo acusado (artigo 4º, § 9º, letra “a”, da Lei n.º 11.608/03 de 29 de dezembro de 2003), ressalvado o disposto no artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

P. R. I. C.

Campinas, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA